PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta que crea el Registro Nominal de la Primera Infancia

Los ministerios de Salud y de niñez crean en el año 1 un registro con nombre y apellido de cada chico de 0 a 5 años, con controles, vacunas y vacante, para saber quién quedó sin atención y actuar, con finalidad exclusiva y las garantías de la Ley 25.326 y de la Ley 26.061.

Propuesta 75: Jardín, salud y nutrición desde que nacen
Cuándo: Fase I · año 1 (funcionando antes del 10/12/2028)
Trámite: No aplica: resolución conjunta del Ministerio de Salud y del ministerio con competencia en niñez y familia (tarea de los organismos, decisión 5). Se publica en el Boletín Oficial como disposición general del art. 22 de la Ley 25.326.

VISTO

El Expediente N° [●], las Leyes N° 25.326, N° 26.061, N° 27.491 y N° 27.611, la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia y su Decreto reglamentario N° [●], y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia dispuso que su informe anual se elabore sobre la base del registro nominal de niñas y niños de cero a cinco años, con protección de los datos personales conforme la Ley N° 25.326, y que su reglamentación usa ese registro para medir el déficit de controles de salud.

Que los artículos 29 a 31 de la Ley N° 27.611 designan al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y le encomiendan coordinar la información sobre la atención del embarazo y la primera infancia, y que el artículo 16 de la Ley N° 27.491 creó el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital.

Que el artículo 22 de la Ley N° 25.326 exige que los registros públicos de datos se creen por disposición general publicada en el Boletín Oficial, con indicación de su finalidad, las personas alcanzadas, el procedimiento de obtención de los datos, su estructura, las cesiones, los órganos responsables y las oficinas ante las que se ejercen los derechos de acceso, rectificación y supresión, y que sus artículos 7° y 8° regulan el tratamiento de los datos de salud.

Que el artículo 11 de la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia autoriza, por razones de interés general, el tratamiento de los datos de salud de las niñas y los niños de cero a cinco años en el registro nominal, con finalidad específica, limitado a los datos indispensables, con acceso restringido, registro de cada acceso y prohibición de cesión con fines ajenos, como lo exige el régimen de los datos sensibles.

Que el artículo 3° de la Ley N° 26.061 consagra el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y su artículo 22 prohíbe difundir datos o imágenes que permitan identificarlos.

Que un registro con nombre y apellido permite saber qué niña o niño quedó sin controles, sin vacunas o sin vacante y actuar a tiempo, y que su uso debe limitarse a esa finalidad.

Que los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, por la Ley N° 27.611 y por la Ley N° [●].

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD Y EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN NIÑEZ Y FAMILIA RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el Registro Nominal de la Primera Infancia, en adelante «el Registro», en el ámbito del ministerio con competencia en materia de niñez y familia, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia. El Ministerio de Salud es responsable de los datos sanitarios del Registro.

ARTÍCULO 2°.- Finalidad. El Registro tiene como finalidad exclusiva: a) identificar a cada niña o niño de cero a cinco años que no tenga sus controles de salud o su calendario de vacunación al día, o que no tenga vacante en sala de tres años o en un espacio de cuidado cuando la haya solicitado, para que los equipos locales actúen; b) acreditar en forma automática, a favor de la persona titular, los controles de salud y la vacunación exigidos por el módulo por hijo del Ingreso Universal Único; y c) medir las metas y elaborar el informe anual previstos en la Ley N° [●]. Queda prohibido usar los datos del Registro para cualquier otra finalidad, conforme el artículo 11 de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 3°.- Personas alcanzadas. El Registro comprende a todas las niñas y los niños de cero a cinco años que residen en el país.

ARTÍCULO 4°.- Estructura de los datos. El Registro contiene únicamente los siguientes datos: a) nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento y domicilio de la niña o del niño; b) nombre, documento y medio de contacto de la persona adulta responsable; c) fecha y resultado general de los controles de salud y de crecimiento; d) vacunas aplicadas, según el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital del artículo 16 de la Ley N° 27.491; e) asistencia a sala de tres, cuatro o cinco años o a un espacio de cuidado, y solicitud de vacante pendiente; y f) percepción del módulo por hijo del Ingreso Universal Único. No se registran diagnósticos ni otros datos de salud que los del inciso c).

ARTÍCULO 5°.- Procedimiento de obtención. Los datos se obtienen del padrón de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), del Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, de los sistemas de salud y de educación de las jurisdicciones mediante convenio y de los efectores de salud y centros de primera infancia. No se recolectan datos en forma directa de las familias fuera de la atención que estas reciben.

ARTÍCULO 6°.- Cesiones. Los datos solo pueden cederse, en la medida necesaria para la finalidad del artículo 2°: a) a las áreas de salud, educación y niñez de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios que hayan celebrado convenio, respecto de las niñas y los niños de su territorio; y b) a la ANSES, al solo efecto de la acreditación del inciso b) del artículo 2°. Fuera de esos casos, los datos solo se difunden en forma agregada y de modo que no permita identificar a ninguna persona. Queda prohibida toda cesión a personas u organizaciones privadas.

ARTÍCULO 7°.- Seguridad. Los ministerios responsables garantizan: a) acceso a cada dato según la función de cada agente, con autenticación individual y registro auditable de cada consulta; b) cifrado de los datos en tránsito y en reposo; c) uso de datos seudonimizados para el análisis estadístico; y d) notificación de todo incidente de seguridad a la autoridad de control de la Ley N° 25.326 y a las personas afectadas.

ARTÍCULO 8°.- Confidencialidad. Las personas que acceden al Registro están obligadas al secreto respecto de los datos que conozcan, aun después de cesar en su función. Queda prohibido difundir datos o imágenes que permitan identificar a niñas o niños, conforme el artículo 22 de la Ley N° 26.061.

ARTÍCULO 9°.- Alertas y respuesta. El Registro genera cada mes, para cada jurisdicción y municipio con convenio, la lista nominal de niñas y niños sin controles o vacunas al día o con vacante pendiente. Los equipos locales de salud, de educación o de niñez se comunican con la familia dentro de los treinta (30) días para ofrecer turno, vacunación o vacante, y registran la respuesta.

ARTÍCULO 10°.- Interoperabilidad. El Registro utiliza el número de documento como identificador común y es interoperable con el registro de trayectorias escolares acordado en el Consejo Federal de Educación, para asegurar la continuidad del seguimiento al ingreso a la educación obligatoria.

ARTÍCULO 11°.- Órganos responsables y derechos. Son responsables del Registro el ministerio con competencia en niñez y familia y, respecto de los datos sanitarios, el Ministerio de Salud. Las personas adultas responsables pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión ante cualquiera de los dos ministerios, ante las oficinas de la ANSES o por medios digitales, y obtienen respuesta dentro de los plazos de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 12°.- Inscripción. Los ministerios responsables inscriben el Registro ante la autoridad de control de la Ley N° 25.326 dentro de los treinta (30) días de la publicación de la presente.

ARTÍCULO 13°.- Puesta en marcha. El Registro comienza a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente y alcanza a todas las jurisdicciones con convenio antes del 10 de diciembre de 2028.

ARTÍCULO 14°.- Información pública. Los ministerios responsables publican cada trimestre, por jurisdicción y departamento, la proporción de niñas y niños de cero a cinco años con controles y vacunas al día y la cantidad de vacantes pendientes, en formato abierto y sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 15°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos de las jurisdicciones intervinientes.

ARTÍCULO 16°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app